

Estás en régimen híbrido

Concesionario o centro educativo con fondos públicos

LO QUE NECESITAS SABER

Tu situación. Eres operador privado que gestiona servicios públicos por concesión, convenio o contrato, o eres centro educativo privado sostenido con fondos públicos. Estás en régimen híbrido: la DA 1ª del RD 1112/2018 te exige cumplimiento técnico (UNE-EN 301 549), y si además prestas servicios cubiertos, te aplica también el art. 13 de la Ley 11/2023.

OBLIGACIONES

Qué te exige la ley exactamente

La pieza clave de tu régimen es la Disposición adicional primera del RD 1112/2018, que extiende los criterios técnicos del Real Decreto a operadores privados como tú. Cita literal del texto que te aplica:

"Las Administraciones Públicas exigirán que se apliquen los criterios de accesibilidad de los artículos 5 y 6 del presente real decreto a: b) Los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles, vinculados a la prestación de servicios públicos, de entidades y empresas que se encarguen, ya sea por vía concesional o a través de otra vía contractual, de gestionar servicios públicos. c) Los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los centros privados educativos, de formación y universitarios sostenidos, total o parcialmente, con fondos públicos."

DA 1ª RD 1112/2018 · BOE-A-2018-12699

1. Cumplimiento técnico (arts. 5 y 6 RD 1112/2018)

Tu web y aplicaciones deben cumplir los requisitos sustantivos de accesibilidad, con presunción de conformidad por aplicación de la norma UNE-EN 301 549. En la práctica, equivale a cumplir WCAG 2.1 nivel AA.

2. Materialización vía bases reguladoras o pliegos

La obligación no opera directamente desde la DA 1ª al beneficiario: opera vía la Administración financiadora, que "exigirá" su cumplimiento. En la práctica, esto se materializa en:

- Bases reguladoras de subvenciones.
- Pliegos de cláusulas administrativas de contratos.
- Resolución de concesión.
- Convenios de colaboración.

El detalle operativo (plazos exactos, formatos de prueba, certificaciones externas) varía según la convocatoria o el pliego concreto. Revisar esos documentos es parte de la diligencia debida.

3. Lo que la DA 1ª NO te exige

La extensión de la DA 1ª es técnica, no procedimental. Salvo que las bases lo digan, NO se te aplican automáticamente:

- El art. 15 del RD 1112/2018 (declaración de accesibilidad formal según modelo europeo).
- Los arts. 10-13 (mecanismo de comunicación y reclamaciones).
- El art. 16 (Unidad responsable de accesibilidad).
- El art. 17 (informe de revisión formal y periódica).

OJO: SI ADEMÁS PRESTAS SERVICIOS CUBIERTOS

Si tu actividad incluye servicios cubiertos por la Ley 11/2023 (comercio electrónico al consumidor, servicios bancarios, comunicaciones electrónicas, audiovisuales, transporte de pasajeros, libro electrónico, emergencias 112), te aplica además el art. 13.2 de la Ley 11/2023, con sanciones directas de hasta 1.000.000 €.

CRONOLOGÍA

Plazos que te afectan

Fecha	Qué pasa	Estado
20 sep 2018	Entrada en vigor de la DA 1ª RD 1112/2018	En vigor
28 jun 2025	Si prestas servicios cubiertos: art. 13 Ley 11/2023	En vigor
Variable	Plazos específicos en tu pliego o bases reguladoras	Contractual

CONSECUENCIAS

Régimen de responsabilidad

Como la DA 1ª opera vía la Administración contratante, las consecuencias del incumplimiento son contractuales y económicas, no sancionadoras directas (salvo que también te aplique el art. 13):

- Resolución del contrato o concesión por incumplimiento de obligaciones.
- Pérdida o reintegro de la financiación pública recibida.
- Imposibilidad de continuar prestando el servicio público.
- Reclamación de cantidades por incumplimiento o lucro cesante.
- Inhabilitación temporal para contratar con esa Administración.

Si además prestas servicios cubiertos por la Ley 11/2023, se añaden las sanciones administrativas directas del art. 30, con cuantías que pueden alcanzar 1.000.000 € en infracciones muy graves.

IMPLEMENTACIÓN

Plan de acción de 30 días

Semana 1 – Revisión documental

- Revisión de las bases reguladoras, pliegos o resolución de concesión vigente.
- Identificación de cláusulas específicas de accesibilidad.
- Plazos de cumplimiento establecidos contractualmente y régimen de verificación.

Semana 2 – Diagnóstico técnico

- Auditoría WCAG 2.1 AA / UNE-EN 301 549 del sitio web vinculado al servicio público.
- Catálogo de problemas localizados y priorizados.
- Estimación de horas de remediación por problema.

Semanas 3 y 4 – Remediación y documentación

- Resolución de problemas críticos.
- Documentación de mejoras pendientes.
- Comunicación a la Administración contratante si las bases lo requieren.
- Si prestas servicios cubiertos: redacción del documento del art. 13.2.

SERVICIO

Cómo te puedo ayudar

Hago auditorías de accesibilidad contra WCAG 2.1 AA y UNE-EN 301 549. Para concesionarios y centros educativos privados, entrego:

- Informe técnico con problemas localizados y priorizados.
- Plan de remediación con horas estimadas.
- Documento de cumplimiento adaptado al régimen híbrido (información para la Administración contratante + información del art. 13.2 si prestas servicios cubiertos).

Precio cerrado: 1.200 € · Webs hasta 8 páginas · Plazo de entrega: 5-7 días

Solicitar auditoría en jpiedra.com/auditoria-accesibilidad

PARA SEGUIR APRENDIENDO

Recursos adicionales

- Cómo afecta la Ley 11/2023 a las empresas españolas
jpiedra.com/blog/ley-11-2023-empresas-espanolas
- Sanciones de la Ley 11/2023: cuantías reales
jpiedra.com/blog/sanciones-ley-11-2023
- Declaración de accesibilidad: ¿le aplica a tu empresa?
jpiedra.com/blog/declaracion-accesibilidad-obligatoria

Aviso. Este dictamen se basa en las respuestas que diste al autoevaluador en jpiedra.com. No sustituye al asesoramiento legal específico para tu caso. Si tu situación tiene matices particulares (vinculaciones societarias, grupos empresariales, servicios mixtos productos/servicios, transiciones entre umbrales de microempresa), conviene revisarlo con detalle antes de tomar decisiones.